

1500048-13.2022.8.26.0583

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Antonio Roberto Sylla

Comarca: Presidente Prudente

Foro: Foro de Presidente Prudente

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 22/08/2022

... Leite e Ana Carolina Silva Lima por roubo majorado diante da prova produzida nos autos e a improcedência da ação penal no que pertine a ré Bianca Maria Araújo da Silva (fls. 181/184). A defesa da ré Ana Carolina Silva Lima (fls. 525/531), pugnou pelo reconhecimento de apenas um crime de roubo, eis que as subtrações ocorreram no mesmo momento, mediante uma única ação ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Presidente Prudente

Foro de Presidente Prudente

1ª Vara Criminal

Av. Cel. José Soares Marcondes. 2201, Presidente Prudente - SP - cep 19013-050

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500048-13.2022.8.26.0583 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500048-13.2022.8.26.0583

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

BIANCA MARIA ARAUJO DA SILVA e outros

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Antonio Roberto Sylla

Vistos.

Trata-se de ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO contra PABLO HENRIQUE BATISTA LEITE, ANA CAROLINA SILVA LIMA e BIANCA MARIA ARAÚJO DA SILVA, qualificados respectivamente às fls. 23, 69 e 90, imputando-lhe a prática do crime descrito no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal, porque, segundo consta da denúncia:

"Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 11 de janeiro de 2022, por volta das 22h40min, nas proximidades do Museu Municipal, nesta cidade Comarca de Presidente Prudente, PABLO HENRIQUE BATISTA LEITE, ANA CAROLINA SILVA LIMA e BIANCA MARIA ARAÚJO DA SILVA, agindo em concurso de agentes, com identidade de propósitos e designios, subtraíram, para si, mediante ameaça exercida com emprego de simulacro de arma de fogo contra as vítimas Isabella Pereira Alves, Ana Claudia Poleszuk Tognozzi, Kathleen Cristina Lima Soane, Olímpio José Rosa Carneiro, Pedro Thiago José da Silva, Tainara Rosario da Silva Nascimento e Pucrio Felix dos Santos, diversos objetos, sendo eles 05 (cinco) cartões bancários, 02 (duas) pochetes, 01 (um) título de eleitor, 01 (um) paletó masculino, 02 (duas) chaves, 01

(um) controle remoto, 01 (um) aparelho celular marca Motorola modelo G7 plus, 01 (uma) mochila, 01 (uma) carteira, e a quantia de R\$ 134,00 (cento e trinta e quatro reais), pertencentes às vítimas, conforme elencados no auto de exibição e apreensão de fls. 125/130. Segundo o apurado, na ocasião, os DENUNCIADOS, já com a prévia intenção de praticar o crime de roubo, transitavam com o veículo GM/Celta, placas ANK - 5780, conduzido por BIANCA MARIA ARAÚJO DA SILVA, a procura de potenciais vítimas. No local dos fatos, os DENUNCIADOS visualizaram as vítimas caminhando pela via pública e decidiram praticar o assalto contra elas. BIANCA MARIA ARAÚJO DA SILVA parou o veículo nas proximidades. Na ocasião desembarcaram PABLO HENRIQUE BATISTA LEITE, portando o simulacro de arma de fogo apreendido às fls. 131/133, trajando calça jeans e blusa de frio vermelha com capuz, e ANA CAROLINA SILVA LIMA, trajando calça camuflada e uma blusa de frio preta com capuz. Ambos foram em direção às vítimas e anunciaram o assalto, mediante grave ameaça exercida com o simulacro de arma de fogo. Após recolherem os objetos das vítimas, subtraindo-os, PABLO HENRIQUE BATISTA LEITE e ANA CAROLINA SILVA LIMA deixaram o local correndo e novamente embarcaram no veículo GM/Celta, placas ANK - 5780, conduzido por BIANCA MARIA ARAÚJO DA SILVA, que estava a sua espera. Um motociclista que passava pelo local observou PABLO HENRIQUE BATISTA LEITE e ANA CAROLINA SILVA LIMA entrando no veículo e acionou a Polícia Militar. De posse das informações e das características dos roubadores, em diligências, os policiais visualizaram o veículo na Avenida Washington Luiz, ocupado pelos DENUNCIADOS. Os policiais deram ordem de parada, contudo os DENUNCIADOS tentaram a fuga, mas não lograram êxito e foram abordados. Em busca pessoal e veicular, junto ao corpo de ANA CAROLINA SILVA LIMA, foi encontrado o simulacro de arma de fogo, e no veículo foram encontradas vestes utilizadas por ela e por PABLO HENRIQUE BATISTA LEITE para a prática do crime de roubo, bem como os objetos subtraídos das vítimas. As vítimas reconheceram PABLO HENRIQUE BATISTA LEITE e ANA CAROLINA SILVA LIMA como sendo os autores da subtração (fls. 134/135). PABLO HENRIQUE BATISTA LEITE admitiu a prática delitiva, ANA CAROLINA SILVA LIMA permaneceu em silêncio, e BIANCA MARIA ARAÚJO DA SILVA negou sua participação (fls. 21, 67 e 88).". Acompanha a denúncia o respectivo inquérito policial.

A denúncia foi recebida as fls. 242/243, em 24 de janeiro de 2022. Citados os réus, através de seus defensores, apresentaram defesas preliminares (fls. 372/374 - Pablo Henrique Batista Leite; fls. 375/378 - Bianca Maria Araújo da Silva; fls. 415/416 - Ana Carolina Silva Lima), sobre as quais manifestou o Ministério Público (fls. 420). E o despacho de fls. 423/427, datado de 23 de junho de 2022, confirmou o recebimento da denúncia e determinou a produção de provas.

Em alegações finais, a i. representante do Ministério Público, preliminarmente, arguiu pela necessidade de emendatio libelli, para que os agentes sejam condenados por roubo majorado, nos termos do artigo 157, §2º, inciso II, (sete vezes) em continuidade delitiva, na forma do artigo 71, parágrafo único, todos do Código Penal, que completa a definição jurídica do fato descrito na inicial acusatória e pelas provas produzidas em Juízo, nos termos do artigo 383, "caput", do Código Penal, e no mérito, postulou pela parcial procedência da acusação, com a condenação dos réus Pablo Henrique Batista Leite e Ana Carolina Silva Lima por roubo majorado diante da prova produzida nos autos e a improcedência da ação penal no que pertine a ré Bianca Maria Araújo da Silva (fls. 181/184). A defesa da ré Ana Carolina Silva Lima (fls. 525/531), pugnou pelo reconhecimento de apenas um crime de roubo, eis que as subtrações ocorreram no mesmo momento, mediante uma única ação da ré, ou caso não seja esse entendimento, deve-se considerar a ocorrência de apenas dois delitos (Pedro Thiago e Isabella), com a incidência do artigo 70, do Código Penal, rechaçando-se a tese de crime continuado. Quanto a aplicação da pena, em razão da confissão espontânea, deve a pena ser fixada no mínimo legal, e se caso, com o aumento da fração de 1/6 (um sexto) em razão do concurso formal de infrações penais. O regime deve ser, no máximo, o semiaberto. O Defensor da ré Bianca Maria Araújo da Silva, por sua vez, pugnou pela absolvição da ré (fls. 532/538), alegando, em suma, insuficiência probatória de autoria delitiva, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Por sua vez, a d. Defesa do réu Pablo Henrique Batista Leite (fls. 540/543), pugnou pela absolvição do réu, por

ausência de provas, e pelo não reconhecimento da qualificadora em razão da abolição criminis, com a vigência da Lei 13.654/2018 a partir do dia 23 de abril de 2018, haja vista que o autor não se utilizou de arma de fogo. Quanto a eventual condenação, requer o reconhecimento da confissão espontânea.

É o relatório.

DECIDO.

Inicialmente, verifica-se que nenhuma nulidade há, eis que o processo tramitou de forma regular, sendo respeitados todos os preceitos legais e não havendo preliminares arguidas.

Passo à análise do mérito.

Para que se possa cogitar em condenação no âmbito criminal, os fatos descritos devem necessariamente corresponder a um tipo penal previsto em lei incriminadora vigente à época da conduta apurada. Além disso, a acusação deve comprovar, mediante provas robustas colhidas na esfera judicial, os critérios de autoria e materialidade, para todos os crimes apontados na denúncia.

A materialidade dos fatos narrados na denúncia e imputados aos réus encontra-se suficientemente demonstrada nos autos pelo auto de exibição, apreensão de fls.

131/133 e auto de exibição, apreensão e entrega de fls. 125/130; pelo auto de avaliação de fls. 11; pelo auto de reconhecimento de pessoa de fls. 134/135; pelo Laudo pericial de fls. 316/318, 321/327, 328/338; pelo auto de avaliação de fls. 339/340; pelo auto de entrega de fls. 347 e 499/501; bem como pela prova oral carreada para os autos.

Em solo policial, a vítima ANA CLAUDIA POLESZUK TOGNOZZI, declarou que trabalha no PrudenShopping e nesta data, por volta das 22h40min, juntamente com alguns amigos e amigas que também trabalham no mesmo local, resolveram ir até a casa da amiga Tainara para se trocarem e depois saírem; no percurso, nas proximidades do Museu Municipal, foram abordados por duas pessoas, ambas aparentemente do sexo masculino, uma trajando calça camuflada e uma blusa de frio preta com capuz cobrindo parcialmente o rosto e a outra uma calça jeans e uma blusa de frio vermelha com capuz cobrindo parcialmente o rosto; que não viu nenhum deles armado porque era uma das retardatárias do grupo e naquele entrevero todo se limitou a entregar o que os criminosos pediam; que os criminosos passaram a recolher os objetos de cada vítima e depois saíram correndo em direção à Av. Manoel Goulart, não percebendo para qual lado eles foram porque tão logo o crime, como seu aparelho não fora subtraído, ficou tentando ligar para a Polícia; que também não avistou o motoqueiro passar porque, como disse, estava no celular, e quando ele retornou, segundo seus amigos, a declarante já estava na casa de Tainara; informa a declarante que seu foi subtraído apenas a quantia de R\$ 5,00 (cinco reais); tempos depois policiais militares estiveram no local e foram orientados virem nesta Unidade registrar ocorrência policial; nesta Unidade, em sala apropriada, onde se encontraram 03 (três) pessoas, reconheceu com absoluta certeza como sendo os autores do crime ANA CAROLINA SILVA LIMA e PABLO HENRIQUE BATISTA LEITE, aquela como sendo a pessoa que trajava a calça camuflada e uma blusa de frio preta com capuz cobrindo parcialmente o rosto, este o indivíduo que vestia uma calça jeans e uma blusa de frio vermelha com capuz cobrindo parcialmente o rosto; seu dinheiro não foi recuperado.

A vítima OLIMBIO JOSÉ ROSA CARNEIRO, declarou que trabalha no PrudenShopping e nesta data, acha que por volta das 22h40min, na companhia de amigos e amigas que também trabalham no mesmo local, foram até a casa da amiga Tainara para que as meninas se trocassem para depois saírem; no caminho, depois de passarem pelo Museu Municipal, avistou quando duas pessoas usando capuz desciam, ambas aparentemente do sexo masculino, uma trajando calça camuflada e uma blusa de frio preta com capuz cobrindo parcialmente o rosto e a outra uma calça jeans e uma blusa de frio vermelha com capuz cobrindo parcialmente o rosto; quando estavam bem próximas a segunda pessoa, portando uma arma de fogo tipo pistola, anunciou o roubo; neste momento percebeu que a que vestia blusa preta era do sexo feminino e cobria bem o rosto, assim como notou que ela estava mais apavorada; após a subtração dos objetos, ambos saíram correndo em direção à Av. Manoel Goulart e viraram sentido Cristo; esclarece que seus objetos estavam dentro da mochila carregada por PEDRO, a qual foi levada pelos criminosos; depois do roubo passou um motoqueiro, a princípio

sendo confundido como sendo também criminoso, porém logo em seguida ele retornou dizendo que havia seguido os autores que embarcaram em uma carro em movimento, mas acabou perdendo-os de vista; segundo o motoqueiro não identificado, a Polícia Militar já havia sido avisada desses fatos; esclarece que foram subtraídos os seguintes objetos de sua propriedade: 01 (um) aparelho celular, marca Xiaomi, modelo Redmi 9 A, sua carteira com documentos e cartões bancários pessoais, dentro da qual havia a quantia de R\$ 100,00 e seu paletó; tempos depois, policiais militares estiveram no local e foram orientados virem nesta Unidade registrar ocorrência policial, local onde reconheceu seus objetos pessoais e recuperados seu valor em dinheiro; nesta Unidade, em sala apropriada, onde se encontraram 03 (três) pessoas, reconheceu com absoluta certeza como sendo os autores do crime ANA CAROLINA SILVA LIMA e PABLO HENRIQUE BATISTA LEITE, aquela como sendo a pessoa que trajava a calça camuflada e uma blusa de frio preta com capuz cobrindo parcialmente o rosto, este o indivíduo que vestia uma calça jeans e uma blusa de frio vermelha com capuz cobrindo parcialmente o rosto e que fez o uso da arma de Fogo. A vítima PUCRIO FELIX DOS SANTOS, declarou que trabalha no PrudenShopping e nesta data, acredita que era por volta das 22h50min, na companhia de alguns amigos e amigas que também trabalham no mesmo local, decidiram ir até à casa da amiga Tainara para que as meninas se trocassem e depois irem a um bar; no caminho, logo depois de passarem pelo Museu Municipal, notou quando duas pessoas, ambas aparentemente do sexo masculino, uma trajando calça camuflada e uma blusa de frio preta com capuz cobrindo parcialmente o rosto e a outra uma calça jeans e uma blusa de frio vermelha com capuz cobrindo parcialmente o rosto, ambos com a possibilidade de serem observados pelos olhos, nariz, se aproximaram, sendo que a que vestia roupa vermelha, portando uma arma de fogo preta, anunciou o roubo e exigiu que todos passassem carteiras, aparelhos celulares e dinheiro; informa o declarante que inicialmente pensou que era brincadeira, mas depois perceberam que era sério e então os autores passaram a recolher os objetos de cada vítima; em seguida, ambos saíram correndo em direção à Av. Manoel Goulart e viraram sentido Cristo; recorda-se o declarante que após o crime passou um motoqueiro e chegaram a desconfiar que também criminoso, mas depois ele retornou e apenas percebeu que ele perguntou se todos estavam bem, pois neste instante o declarante falava ao telefone com a Polícia Militar, de modo que não ouviu mais o que ele falou a seus amigos; informa a declarante que seu foi subtraído 01 (um) aparelho celular, marca Motorola, modelo Moto G 8 Play, pago à época da aquisição (um ano) o valor de R\$ 600,00 (era usado); sua Cédula de Identidade; 01 (uma) pochete e 01 (um) cartão do pagueseguro em seu nome; tempos depois policiais militares estiveram no local e foram orientados virem nesta Unidade registrar ocorrência policial, local onde reconheceu todos os seus objetos que foram recuperados e apreendidos em poder dos criminosos; nesta Unidade, em sala apropriada, onde se encontraram 03 (três) pessoas, reconheceu com absoluta certeza como sendo os autores do crime ANA CAROLINA SILVA LIMA e PABLO HENRIQUE BATISTA LEITE, aquela como sendo a pessoa que trajava a calça camuflada e uma blusa de frio preta com capuz cobrindo o rosto, este o indivíduo que vestia uma calça jeans e uma blusa de frio vermelha com capuz cobrindo parcialmente o rosto e que fez o uso da arma de fogo e anunciou o assalto.

Em Juízo, a vítima Pedro Thiago José da Silva, declarou que saíram do Shopping e estavam indo para a casa de uma amiga que fica na região e subindo a rua do Museu, viram duas pessoas descendo em sua direção, estando há uns quinze metros da esquina e quando estava há 5 metros dos acusados eles anunciaram o assalto. Uma das pessoas empunhando uma arma de fogo e pediram para passar os bens para eles, estavam em sete pessoas, e em três fileiras de pessoas porque não cabiam todos na calçada, quando entregaram os pertences a eles, conseguiu ficar com o celular, que estava no bolso de trás da calça, mas levaram os celulares da maioria, levaram sua carteira e sua mochila com objetos dentro. Ficaram meio desesperados e atravessaram a rua e viram um motoqueira passando, acreditaram até que estava com os acusados, mas ele disse que ligou para a polícia, teria ele os seguido, anotado a placa do carro que empreenderam fuga, depois ele voltou e perguntou se estavam todos bem, e logo que subiram próximo a uma amiga, ligaram para a Polícia e eles confirmaram, chegando logo em seguida para conversar e saber detalhes do assalto. Não viu nenhum carro

próximo para dar fuga aos réus, eles foram em direção a um posto de combustível que estava próximo, mas não tinham visão perfeita do posto. Levaram além da sua mochila, cerca de R\$ 200,00, que ficou perdido, não foi localizado. Conseguiu identificar pessoalmente os dois, a mais esguia era a mulher que estava no assalto, conseguiu ver com bastante nitidez o nariz, detalhes do olho, mas o rapaz conseguiu reconhecer com certeza. Os dois estavam com moletons e capuz, mas como era uma blusa mais larga que o corpo, então o capuz estava bem grande, e a mulher estava com o capuz bem fechado, ficou mais difícil de reconhecer. Ficou bem próximo a eles e com a bolsa aberta para colocarem os bens da dentro mochila, queriam levar a sua bolsa e não deixava, por isso estava muito próximo a eles. No momento que o motoqueiro chegou para conversar, estava com medo de toda a situação, ficaram céticos de falar com ele, e depois lhe passaram informações de que ele viu o assalto e os seguiram, vendo-os entrar em um veículo quando ele ligou para a Polícia. O motociclista não apareceu mais, depois que falou com o grupo ele foi embora e não voltou mais, depois que falaram com ele, foram um pouco ríspidos, tendo ele ido embora. Confirma que estava com a carteira e o celular, mas levaram tudo de dentro de sua mochila, desodorante, alguns documentos, dinheiro, e sua carteira.

A vítima Isabella Pereira Alves, declarou que saíram todos juntos e iam para a casa da Thainara para se arrumarem, pois ela morava próximo ao museu, quando se aproximou duas pessoas, quando uma delas colocou o capuz na cabeça e o outro sacou uma arma e apontou em sua direção e a outra foi pegando os pertences, celulares e bolsa e depois correram em direção ao museu, viraram a esquerda e sumiram. Chegando na casa de Thainara conseguiram ligar para a Polícia, e logo depois conseguiram pega-los, indo todos para a Delegacia. Afirma que subtraíram o seu celular. Conseguiu identificar os dois que realizaram o assalto, o cara que estava com a arma e a moça que pegou os pertences. O seu celular era um Motorola G7 Plus. Afirma que apareceu um motoqueiro, que na verdade ele vinha passando e viu o desespero e foi atrás dos assaltantes e ligou para a polícia. Não viu nenhum carro no local, ficou sabendo após que eles fugiram com uma mulher que os esperava próximo a um posto e subiram a avenida. Foi a Polícia que lhes informou sobre o carro que deu fuga para eles. O motociclista apenas perguntou se estávamos bem e disse que ligou para a polícia, e depois foi embora. Recuperou o celular e lhe devolveram no mesmo dia, a polícia ainda disse que tudo foi encontrado dentro do veículo que eles fugiram.

A vítima Kathellen Cristina Lima Soane, também declarou que os amigos do serviço combinaram de saírem e terminar de se arrumarem na casa de uma amiga que mora próximo ao Museu. Subiam a rua do Museu, os meninos na frente e as meninas mais atrás. Os meninos avistaram dois rapazes, no momento acharam que eram dois rapazes descendo e quando viram, seus amigos foram abordados e quando chegaram mais perto, viram que era um assalto, pois já estavam pegando os pertences dos meninos e viu que um deles portava uma arma. Também entregaram suas coisa para eles, como era muita coisa, colocaram tudo na mochila do Pedro, desceram a rua do Museu e foram em direção ao posto de combustível, e logo em seguida desceu uma moto e no momento acharam que estavam com eles, mas depois descobriram que ele não estava, e que ele os seguiu e ligou para a Polícia. Após isso foram para a casa da Thainara e pediram para um vizinha ligar para a Polícia. Ana que também estava junto, não pegaram o celular e também ligaram para a Polícia, e depois disso eles conseguiram achar os assaltantes. Levaram apenas seu celular. Na Delegacia conseguiu identificar quem os abordou e descobriu também que não era dois rapazes, mas uma menina e um rapaz. Sobre o veículo ficou sabendo que era um Celta azul, não se lembra bem, e que uma outra menina esperava-os no posto. Foi na Delegacia que os Policiais comentaram que esse veículo espera os dois para fugir. Seu celular era um Motorola Moto G5, e recebeu de volta o aparelho. Disseram que foi encontrado com os acusados. Afirma que reconheceu o rapaz como aquele que realizou o assalto, tinha certeza que era ele.

A vítima Thainara Rosário da Silva Nascimento, declarou que estavam subindo rumo a sua casa para se arrumarem para sair e nesse momento vinha descendo duas pessoas com capuz na cabeça, com a cara meio tampada, e anunciou o assalto e pediu para

passar os pertences, e diante da nossa negativa um deles apontou uma arma, e até então não sabia que simulacro, deram os pertences e desceram sentido museu, correndo e rumaram para sua casa. ligaram para a Polícia que conseguiu aborda-los quando eles fugiam num Celta. Subtraíram sua carteira, dinheiro e seu celular, o dinheiro era R\$ 5,00, seus cartões e documentos. Fez identificação das pessoas e reconheceu os dois. Seu celular era um Samsung A30. Não viu o carro no momento, ficaram sabendo depois, pois um motoqueiro avistou o carro mais a frente e ligou para a Polícia. Esse motoqueiro não teve contato com as pessoas.

A palavra das vítimas, indicando os réus como autores do fato, tem respaldo na jurisprudência, merecendo toda credibilidade, mormente por não ter elas qualquer interesse em prejudicar pessoa inocente.

"São elementos suficientes à condenação por crime de roubo o reconhecimento pessoal por parte da vítima e a prisão em flagrante do acusado, na posse da 'res furtiva', sendo certo que, quem é apanhado em pleno 'iter criminis', ou imediata e consequentemente a ele, não tem como justificar sua situação, constituindo marco indelével de autoria a certeza visual dos acontecimentos, consubstanciada na autoria delitiva". (TACRIM Apel.1.285.437/2 Relator Luís Soares de Melo j. 03.12.2001 RJTACRIM 58/104).

"A palavra da vítima, quando se trata de demonstrar a ocorrência de subtração e do reconhecimento da autoria em um roubo, é de suma valia. Ela é a pessoa que possui contato direto com o roubador ou com os roubadores. A preponderância da palavra da vítima resulta do fato de que uma pessoa nunca irá acusar desconhecidos da prática de uma subtração, quando esta ocorreu. Não se pode argumentar de acusação motivada por vingança ou qualquer outro motivo, quando os envolvidos não mantêm qualquer vínculo de amizade ou inimizade, quando são desconhecidos entre si" (TACRIM-SP - AC - Rel. Almeida Braga - JUTACRIM 100/250).

"Nos crimes contra o patrimônio, como o roubo, muitas vezes praticados na clandestinidade, crucial a palavra do ofendido na elucidação dos fatos e na identificação do autor" (RT 737/664).

A testemunha PM. Leonardo Senni Ramos, sob o crivo do contraditório declarou que estavam em patrulhamento e receberam informação por rádio de um roubo praticado contra um grupo de transeunte próximo ao museu. Segundo as características informadas era que um rapaz estava de roupa vermelha e tatuagens no braço e o outro calça camuflada e uma blusa preta com capuz. Após efetuar o roubo foram em direção ao shopping e passaram característica de um Celta com para-choque preto que tinha ajudado os acusados a fugirem do local. Na Av. Washington Luiz viram esse veículo cruzando a Rua Reverendo Coriolano. Fizeram acompanhamento e deram ordem de parada, mas inicialmente não respeitou o sinal e tentaram se evadir, mas como não era potente, desistiram da fuga. Em revista pessoal no indivíduo de sexo masculino, nada de ilícito foi encontrado. No interior do automóvel foram localizados os bens subtraídos, um simulacro da arma de fogo, uma mochila com os pertences das vítimas, carteira, jaqueta, um paletó roxo e, indagados, nada disseram, a moça condutora disse que apenas deu carona aos demais. Foi dada voz de prisão e conduzidos ao Distrito Policial. Foram localizadas as vítimas que compareceram na Delegacia. Tiveram apoio da Polícia Feminina que efetuou a busca pessoal nas mulheres. Na busca em uma das moças não se lembra se algo foi localizada com ela. Na Delegacia disse que encontrou o simulacro com uma das acusados, mas foi a PMF Tamara que fez a busca pessoal e encontrou o simulacro com uma delas, na sua cintura. Quem portava era a Ana Carolina, pois a Bianca dirigia o veículo. No momento que receberam a denúncia foi passado que eles figuram num Celta prata com os para-choques preto, mas não informou se ela estava parada esperando ou se ele passou logo após.

A testemunha PM. Leandro Henrique Claudino Ignácio, sob o crivo do contraditório declarou que estavam em patrulhamento e receberam informação por rádio de um roubo praticado contra um grupo de transeunte próximo ao museu. Após efetuar o roubo fugiram num Celta prata com para-choque preto. Cruzaram com o veículo e deram sinal de parada que não obedeceram ordem de parada e tentaram se evadir, fugiram um pouco, mas desistiram. Abordados, no interior do automóvel foram localizados os bens subtraídos e conduzidos a Delegacia. Afirma que um cidadão de bem, viu e ligou para denunciar dizendo que eles fugiram num Celta prata, porém não tiveram

contato com ele.

O depoimento dos policiais é suficiente para alicerçar a culpa do acusado, que deve provar sua inocência com os meios que obtiver.

Transcrevo decisões a respeito do crime ora tratado, relativamente à credibilidade da palavra dos policiais envolvidos com a descoberta e detenção dos envolvidos:

"PROVA - Depoimento de policial que efetuou a prisão em flagrante - Declarações harmônicas e seguras - Suporte suficiente à condenação - Inteligência dos artigos 6º, III, e 202 do CPP. PROVA - Depoimento de policial - Credibilidade dos testemunhos em geral enquanto não apresentada razão concreta de suspeição. ((RT 668/275 - TJSP - rel. Des. Jarbas Mazzoni))".

Nesse ponto, nunca é demais lembrar que "como toda testemunha, o policial assume o compromisso de dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado, ficando sujeito, como qualquer outra pessoa, às penas da lei, na hipótese de falso testemunho. O depoimento vale não pela condição do depoente, mas pelo seu conteúdo de verdade.

Estando em harmonia com as demais provas dos autos, não há razão para desprezá-lo, apenas por se tratar de policial" - "Prova criminal - Testemunha - Hipótese de Tóxico. Depoimentos prestados por policiais. Validade. Presunção 'iuris tantum' de agirem escorreitamente no exercício da função. (TJSP, RJTJSP 125/563). No mesmo sentido: (RT 591/313 e 654/278).

"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos. ((STF HC 74.608-0 de São Paulo rel. Min. Celso de Mello DJU 11.04.97, pág. 12.189))"

A ré Bianca Maria Araújo da Silva, em seu interrogatório declarou que já foi presa anteriormente, mas foi absolvida. Quanto aos fatos disse que são verdadeiros. Que saiu de sua casa, pois tinha discutido com sua mulher e saiu para espalhar. Quando passava próximo ao museu encontrou a Ana Carolina e o Pablo, ambos moravam no mesmo bairro onde mora, eles estavam passando e deram sinal para parar e deu uma carona para eles. Afirma que não se evadiu, pois seu carro está com uma peça quebrada, o trambulador, e não engatava nem a primeira e nem a segunda, então não podia parar. Quando viu a polícia, deram sinal, então deu passagem para eles, mas não passaram e ligaram o giroflex e encostou. Perguntou o que era e eles nada disseram, apenas para aguardar e ficaram esperando informação do COPOM, quando começaram a revistar o carro e encontraram uma bolsa que estava com os dois e lhe perguntaram se tinha ciência de algum roubo, disse que não sabia, mas somente no final da abordagem que surgiu uma PMF, mas a revista foi feita pelos próprios policiais. Afirma que o simulacro foi encontrado na cintura da Ana, porque o Policial encontrou com ela. Os demais pertences estavam no banco com eles dentro de uma mochila. Afirma que descia a rua do SESC, no Jardim das Rosas e estava indo a um lanche quando eles sinalizaram e entraram no seu veículo. Em momento algum disseram que tinha realizado um assalto, até porque quase nem se falaram, pois a sua intenção era se relacionar com a menina, tinha intenção de dar outra volta com ela em outro lugar.

Em seu interrogatório, a ré Ana Carolina Silva Lima, declarou que já respondeu a outro processo anteriormente. Disse que os fatos são verdadeiros, praticou o roubo junto com o Pablo, infelizmente participou, foram abordados com a Bianca que lhes deram uma carona, e o simulacro foi encontrado em sua cintura, não lhe pertencia, mas estava contigo quando entrou no carro. Afirma que Bianca não teve participação no crime, ela apenas deu uma carona, ela apenas estava descendo a rua do museu e apenas nos deu carona. Afirma que a arma foi encontrada contigo. Combinaram ocasionalmente realizar o assalto. Foram de ônibus para o local dos fatos, e ali próximo tem ponto de ônibus.

O réu Pablo Henrique Batista Leite, em seu interrogatório declarou que já foi preso

e cumpriu pena de prisão anteriormente. Sobre os fatos disse que são verdadeiros. Infelizmente fizeram o roubo e foi uma burrada e vai responder pelo que cometeu. Estavam sob efeito de álcool, beberam no Parque do Povo, e resolveram praticar o crime. Combinaram ocasionalmente em fazer o roubo, pela amizade que têm, fazia um bom tempo que não a via, se encontraram e beberam juntos e quando iam embora cometeram o delito. A arma (simulacro) afirma que era seu. Levou para o Parque do Povo por causa das brigas, algumas divergências, era para apenas mostrar, não significa que iam usa-lo. A Bianca não tem nenhum envolvimento com o crime. Encontraram a Bianca após cometerem o ato e estavam descendo em direção ao shopping e passava pelo local, já se conheciam, deu sinal com a mão e pediu se ela poderia leva-los para casa e acabaram sendo presos.

Inicialmente verifica-se da prova colhida nos autos, sob o crivo do contraditório, que a ré Bianca Maria Araújo da Silva, não teve qualquer participação na realização do crime, pois segundo as vítimas, ela não foi reconhecida, o veículo dela não foi visto nas proximidades do local dos fatos, os corréus Ana Carolina e Pablo Henrique, foram uníssonos em afirmar que, após realizaram o roubo, correram em direção ao shopping, que fica próximo, quando se depararam com Bianca vindo em seu veículo, quando pediram uma carona a ela, entretanto, um motociclista que presenciou os fatos, os seguiu e os viram entrando no veículo, ligando e informando a polícia as características do veículo que logo após foram abordados e presos. Contudo, esse motociclista, sequer foi identificado e ouvido nos autos, não podendo confirmar se Bianca os esperava ou se realmente apenas passava pelo local logo após a prática do crime.

É caso de improcedência da ação penal como pleiteado pela acusação e pela defesa em sede de alegações finais em relação a ré Bianca Maria Araújo da Silva, posto que a prova dos autos não conseguiu demonstrar de forma segura a denúncia que foi imputada.

Portanto, nenhuma outra prova se produziu sobre o crivo do contraditório que pudesse sustentar a acusação acerca dos crimes. Estando os autos eivados de dúvidas, desautorizada está a procedência da acusação.

Afinal, para a sua procedência, exige-se do Magistrado uma atividade de cognição vertical exauriente (juízo de certeza), que resta impossibilitada pelas patentes situações duvidosas encontradas no presente feito.

Com efeito: "Dúvida que perturbe o espírito do Magistrado será a que basta a endireitar-lhe os passos para o caminho da absolvição, em obséquio ao princípio de nomeada universal: In dubio pro reo. Dúvida, em Direito Penal, equivale a ausência de prova" (Voto Nº 4.246). Daí porque, "uma condenação criminal deve apoiar-se em prova extrema de dúvidas. Presunções e meros indícios ao ostentam qualidades de segurança e certeza, por não servirem de fundamento a decreto condenatório." (Apelação nº 660.325/7, Julgado em 22/08/1991, 1ª Câmara, Relator: Pires Neto, RJDTACRIM 11/118).

Ressalte-se, por oportuno, que o ônus de provar a materialidade e a autoria do crime compete à acusação, não se podendo presumir a culpabilidade do réu, mas sim a sua inocência, como decorrência lógica do princípio da presunção de inocência.

Nesse sentido, leciona Guilherme de Souza Nucci: "princípio da presunção de inocência: também conhecido como princípio do estado de inocência ou da não culpabilidade, significa que todo acusado é presumido inocente, até que seja declarado culpado por sentença condenatória, com trânsito em julgado. Encontra-se previsto no art. 5.º, LVII, da Constituição. O princípio tem por objetivo garantir que o ônus da prova cabe à acusação e não à defesa. As pessoas nascem inocentes, sendo esse o seu estado natural, razão pela qual, para quebrar tal regra, torna-se indispensável que o Estado-acusação evidencie, com provas suficientes, ao Estado-juiz a culpa do réu" (NUCCI, Guilherme de Souza, Código de Processo Penal Comentado, 13ª ed., Rio de Janeiro, Forense: 2014).

Como já se disse, ainda que com boa vontade e trabalho árduo por parte dos agentes da Lei, nem sempre será possível reunir elementos seguros para embasar condenações criminais. E isso faz parte da missão do aparato de repressão criminal do Estado. Nesse ponto, cumpre ao Poder Judiciário estabelecer parâmetros seguros para que as condenações criminais estejam sempre embasadas em provas suficientes e hábeis a



formar um convencimento indene de dúvidas, o que não ocorreu nos presentes autos. Desse modo, o réu deve ser absolvido, por ausência absoluta de qualquer elemento que embase a autoria que lhe é imputada quanto ao crime de ameaça.

O princípio do "in dubio pro reo" não é só uma garantia em favor do acusado, mas também um alento para o Estado-Juiz, que diante da falta de elementos convincentes para condenar, pode e deve absolver, sem que isso signifique uma declaração de inocência comprovada.

Nesse sentido é a jurisprudência, verbis:

Aplicação do princípio 'in dubio pro reo'. Autoria pelo apelante sinalizada como mera possibilidade. Tal não é bastante para condenação criminal, exigente de certeza plena. Como afirmou Carrara, 'a prova, para condenar, deve ser certa como a lógica e exata como a matemática'. Deram parcial provimento. Unânime. (RJTJERGS 177/136, apud Julio Fabbrini Mirabete, in Código de Processo Penal Interpretado, 5ª edição, Atlas, 1997).

A solução, portanto, é a improcedência total da ação penal contra Bianca Maria Araújo da Silva.

Em relação aos demais autores do fato, Ana Carolina e Pablo Henrique, procede inteiramente a ação penal, senão vejamos.

Esses elementos de prova deixam patente nos autos que os réus após visualizarem as vítimas caminhando despreziosamente pela calçada, indo em sua direção, resolveram aborda-los para subtrair-lhes seus bens. Para tanto, anunciaram o assalto, munido com um simulacro de arma de fogo, que foi suficiente para impor temor nas vítimas e subtraíram-lhes aparelhos celulares das vítimas Isabela, Kathelen, Thaynara, que foram todos apreendidos na posse dos réus e todos restituídos. De Pedro Thiago subtraíram dinheiro, carteira, sua mochila com vários pertences pessoais e documentos do trabalho, também restituídos, salvo o dinheiro que não foi encontrado. Com as vítimas Pucríio Felix subtraíram-lhe um aparelho celular Motorola Moto G5 Play, cartão de banco, identidade e uma pochete, com Olímbio José subtraíram o aparelho celular Xiaomi Redmi 9 A, sua carteira com documentos e cartões bancários, dentro da qual a quantia de R\$ 100,00 e seu paletó. Já da vítima Ana Cláudia, subtraíram apenas R\$ 5,00, não sendo recuperado.

Ana Carolina confessou a prática do crime, disse que portava a arma(simulacro), mas não quis informar a quem pertence, enquanto Pablo pegava os pertences das vítima e os colocava numa mochila, que depois fugiram e pegaram carona com Bianca, momentos depois foram presos e os objetos subtraídos recuperados.

Pablo Henrique no mesmo sentido também admite a prática do crime, disse que são amigos, estavam no Parque do Povo, bebendo, resolveram realizar o roubo rumando para o local dos fatos. Abordaram as vítimas, subtraíram os bens e fugiram. Pegaram carona com Bianca e depois foram presos.

O valor probante da confissão em juízo é inequívoco.

Transcrevo trechos doutrinários a respeito:

"A confissão judicial livre, espontânea e não posta em dúvida por qualquer elemento dos autos pode levar à condenação do acusado. Já se tem decidido, por isso, que a confissão judicial é prova para a condenação, máxime quando compatível com a materialidade do delito e realizada na presença do defensor ou corroborada por depoimentos, mesmo do inquérito policial." (Júlio Fabbrini Mirabete Processo Penal ed. Atlas, 8ª edição, pág. 288).

Aliás, também o dizia Adalberto José Queiroz Telles de Camargo Aranha que "a confissão judicial, por presumir livre dos vícios da inteligência e vontade, tem um valor absoluto, servindo como base condenatória ainda que seja o único elemento incriminador. Só perderá sua força se desmentida pelas provas estantes, como pode ocorrer nos casos de auto-acusação falsa." (Da Prova no Processo Penal, ed. Saraiva, 1.999, pág. 114).

A autoria do delito pelos acusados, outrossim, restou incontroversa.

A res furtiva foi localizada em poder dos réus.

Em se tratando de crime patrimonial, a posse da "res" inverte o ônus da prova, vez que:

"Em tema de delito patrimonial a apreensão da coisa subtraída em poder do acusado gera a presunção de sua responsabilidade, invertendo-se o ônus da prova, impõe-lhe

justificativa inequívoca. A justificativa dúbia é inverossímil transmuda a suposição em certeza e autoriza, por isso mesmo, o desate condenatório." (RJDTAcrim - volume 1, janeiro/março 1989, pag.103 - Rel. S. Braz).

"Em tema de delito patrimonial, a apreensão da coisa subtraída, em poder do agente autoriza a presunção de sua responsabilidade e, invertendo o ônus da prova, impõe-se a justificativa inequívoca, de modo que explicação dúbia e inverossímil transforma a presunção em certeza e autoriza o desfecho condenatório." (TACRIM-SP - AC - Rel. Norberto Mortari - RJD 18/47).

"APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. RESISTÊNCIA A PRISÃO. PROVA. POSSE DA RES FURTIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ERRO MATERIAL. Nos crimes contra o patrimônio, a apreensão da res em poder do agente faz presumir sua responsabilidade, invertendo-se o ônus da prova, o que, aliado ao reconhecimento seguro da vítima, autoriza o decreto condenatório. A pena-base deve buscar um patamar proporcional às ações delitivas e ajusta respotado Estado à violação de norma penal, não devendo situar-se no máximo e nem no mínimo cominado para o crime, se parte das circunstâncias judiciais são desfavoráveis ao réu. Corrige-se, de ofício, o erro material contido no dispositivo." (Apelação nº 0007003-18.2013.8.22.0501, 2ª Câmara Criminal do TJRO, Rel. Daniel Ribeiro Lagos. j. 11.09.2013, unânime, DJe 18.09.2013).

"HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO. RECEPÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. OFENSA AO ARTIGO 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO DE COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A CONFISSÃO E A REINCIDÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE MANTEVE A COMPENSAÇÃO PARCIAL, ANTE A DUPLA REINCIDÊNCIA DO ACUSADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE COAÇÃO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.-O Superior Tribunal de Justiça, seguindo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, passou a não admitir o conhecimento de habeas corpus substitutivo de recurso previsto para a espécie. No entanto, deve-se analisar o pedido formulado na inicial, tendo em vista a possibilidade de se conceder a ordem de ofício, em razão da existência de eventual coação ilegal.-É entendimento consolidado neste Superior Tribunal de Justiça que, havendo acervo probatório conclusivo acerca da materialidade e a autoria do crime de receptação, uma vez que apreendida a res furtiva em poder do réu, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal (HC 360.590/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 07/03/2017, DJe 15/03/2017). (HC 385.130/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2017, DJe 23/05/2017). Esse conjunto probatório de forma segura demonstra a prática pelos réus do crime de roubo e com uso de um simulacro de arma de fogo e contra sete vítimas.

As vítimas foram uníssonas em afirmar que se tratava de uma arma de fogo, e a vítima Thaynara foi a única a dizer que era uma arma de fogo, depois ficou sabendo que era um simulacro, portanto, suficientes para incutir pânico e extremo temor nas vítimas, demonstrando sobremaneira a grave ameaça exercida com o referido objeto, aumentando o grau de intimidação.

Um simulacro de arma de fogo é um objeto que parece ser uma arma, mas não é, estará, portanto, caracterizada a elementar do crime, pois em alguns casos, ela quando a vítima se sente ameaçada, amedrontada, pois o medo da vítima independe da veracidade da arma, demonstra apenas a potencialidade intimidatória do instrumento para impor temor na vítima e esta imaginar se tratar realmente de uma arma verdadeira.

É indiscutível que, o poder intimidatório que a arma, sendo simulacro, é suficientemente capaz de configurar a elementar do crime, pois em alguns casos, ela se torna essencial para a consumação do delito.

Há que se reconhecer, ainda, a qualificadora referente ao concurso de agentes, restando comprovada aos autos pelo robusto conjunto probatório. As testemunhas foram claras ao relatarem que dois eram os indivíduos que cometeram o delito de roubo.

Nessa diretriz é a jurisprudência pátria consolidada sobre o tema:

"APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 226, DO CPP. REJEIÇÃO. MÉRITO. PLEITO

ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVADAS A MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS. INVIABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DE GRAVE AMEAÇA. APENAMENTO ADEQUADO. PENA DE MULTA REDUZIDA. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. Preliminar. Reconhecimento pessoal que não exige o atendimento a todas as diretrizes previstas no art. 226 do CPP. Mérito. Comprovadas a materialidade e autoria delitivas, correta a condenação do réu. Caso dos autos em que o acusado, na companhia de segunda pessoa, não identificada, abordou a vítima e, simulando uso de arma, bem como proferindo ameaças verbais, exigiu da vítima a entrega de dinheiro, empreendendo fuga do local. Ofendido que narrou o fato delituoso de forma firme e coerente, desde a fase policial, reconhecendo o acusado, seguramente, como um dos autores do delito. Prova suficiente para a condenação. Configurada a majorante do concurso de pessoas, uma vez que o ofendido afirmou ter sido abordado por duas pessoas durante a empreitada delitiva. Pena carcerária adequada e devidamente fundamentada, não merecendo alterações. Sanção cumulativa da pena de multa reduzida ao mínimo legal de 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato, mantidas as demais cominações da sentença. Apelação parcialmente provida.” (TJ-RS - ACR: 70074592098 RS, Relator: José Antônio Daltoe Cezar, Data de Julgamento: 23/11/2017, Sétima Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/12/2017) Assim, robusta a prova dos autos quanto a autoria, prova firme, segura e suficiente para demonstrar a ocorrência do roubo consumado em concurso de pessoas como descrito na denúncia e na emendatio libelli em alegações finais e a autoria dele pelos réus.

Portanto, de rigor, a condenação dos réus nos termos da denúncia.

1 - Quanto a ré Ana Carolina Silva Lima;

Na primeira fase da dosimetria penal, passo a analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal: culpabilidade (culpa inerente ao tipo, sem considerações que possam aumentar significativamente a reprovabilidade da conduta); antecedentes (a acusada não é primária, contudo, o processo constante de sua folha de antecedentes será utilizado para exasperação da pena na segunda fase da dosimetria como agravante genérica); conduta social (nada a considerar); personalidade (não há elementos suficientes a considerar que a acusada possui personalidade nociva); motivos do crime (nada a considerar); circunstâncias do crime (normais); consequências do crime (inerentes à espécie); comportamento da vítima (nada a considerar).

Assim, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 4 (quatro) anos de reclusão e multa de valor correspondente a 10 (dez) dias multa, cada dia no valor mínimo legal de 1/30 do salário mínimo vigente na época dos fatos narrados na denúncia.

Na segunda fase da dosimetria aumento a pena em 1/6 (um sexto) em razão da reincidência genérica (fls. 167 - Foro de Mirandópolis - 2ª Vara. Procedimento Especial da Lei Antitóxicos: 0006481-51.2018.8.26.0356 (0006559-50.2021.8.26.0482) Situação: Suspenso. 14/05/2019 Sentença Condenatória - Restritivas de Direito (Art. 33 § 4º do(a) SISNAD; Reclusão: um ano, onze meses e dez dias; Regime: Aberto; Restritiva de Prestação de serviço à comunidade por um ano, onze meses e nove dias e Prestação pecuniária - em espécie por um mês; Multa de 194 dias. Valor da multa R\$ 6.169,20;) 15/05/2019 Publicação da Sentença 21/05/2019 Trânsito em Julgado para o Ministério Público (Sentença Condenatória - Restritivas de Direito) 04/07/2019 Recurso Interposto 12/03/2021 Acórdão - Sentença Confirmada/Condenação - Restritiva de Direitos (Art. 33 § 4º do(a) SISNAD; Reclusão: um ano, onze meses e dez dias; Regime: Aberto; Restritiva de Prestação de serviço à comunidade por um ano, onze meses e nove dias e Prestação pecuniária - em espécie por um mês; Multa de 194 dias. Valor da multa R\$ 6.169,20; Situação: Réu primário;) 16/03/2021 Publicação de Acórdão 05/04/2021 Trânsito em Julgado para a Defesa (Acórdão - Sentença Confirmada/Condenação - Restritiva de Direitos) 27/04/2021 Trânsito em Julgado para o Ministério Público (Acórdão - Sentença Confirmada/Condenação - Restritiva de Direitos) 12/05/2021 Processo de Execução Iniciado (Processo atual: 0006559-50.2021.8.26.0482) 22/07/2021 Início da Execução da Pena de Multa (Processo: 1001615-75.2021.8.26.0356), que compenso com a atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal.

Na derradeira fase do cálculo penal, presente a causa de aumento de pena prevista no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal, e dessa forma promovo o aumento da pena em 1/3 (um terço), em razão da ameaça.

E, acrescento de mais 1/2 (metade) pelo concurso formal de delitos (artigo 70, do Código Penal) e levando em consideração o número de vítimas, sete, devidamente comprovada nos autos, muito embora não tenham sido ouvidas todas as vítimas, é certo que o fato se deu como retratado na denúncia, e a despeito do pleito ministerial para exasperação da pena em razão do crime continuado, não lhe assiste razão, vez que segundo artigo acima citado, a ré praticou uma só ação, contra várias vítimas diferentes, no mesmo contexto fático, ou seja, com mais de um resultado, de forma que aplica-se a regra insculpida naquele artigo.

No crime de roubo com vítimas atingidas em seus patrimônios, configura-se o concurso formal de delitos, e não se configura crime único, conforme vem decidindo iterativamente o E. Superior Tribunal de Justiça: AgRg no HC 443242 / MG. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS 2018/0072603-8. Relator(a) Ministro RIBEIRO DANTAS. QUINTA TURMA, Data do Julgamento 16/06/2020. Data da Publicação/Fonte DJe 23/06/2020. Ementa: "PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. CONCURSO FORMAL. IMPOSSIBILIDADE. PLURALIDADE DE VÍTIMAS. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Conforme a iterativa jurisprudência desta Corte, não há que se falar em crime único quando, num mesmo contexto fático, são subtraídos bens pertencentes a vítimas distintas, caracterizando concurso formal, por terem sido atingidos patrimônios diversos, nos moldes do art. 70 do Código Penal. No caso, as circunstâncias ordinárias constatou haver pluralidade de vítimas, conclusão esta que não é obstada pelo fato de uma das vítimas ser sócia da outra vítima, que é uma pessoa jurídica, ao que se depreende dos fatos. 2. Agravo regimental desprovido".

Torno a pena definitiva em 8 (oito) anos de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Ante a condição financeira do réu fixo o valor de cada dia multa no mínimo legal de 1/30 do salário mínimo vigente na época dos fatos narrados na denúncia.

Em razão do quantum da pena aplicada, de o crime ter sido praticado com grave ameaça a pessoa e em concurso, pela reincidência em grave crime doloso de trafica de drogas, e que durante a prática do crime deste processo ainda cumpria pena por este delito, além de demonstrar extrema ousadia e desprezo com o patrimônio alheio, impossível a substituição da pena corporal por pena restritiva de direito e pelo total da pena, impossível também a concessão do benefício da suspensão condicional da pena.

Nos termos do artigo 33, do Código Penal e da primariedade do réu, cumprirá a pena corporal acima fixada no regime fechado.

2 - Quanto ao réu Pablo Henrique Batista Leite.

Na primeira fase da dosimetria penal, passo a analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal: culpabilidade (culpa inerente ao tipo, sem considerações que possam aumentar significativamente a reprovabilidade da conduta); antecedentes (o acusado não é primário); conduta social (nada a considerar); personalidade (não há elementos suficientes a considerar